

人的資源管理

技術者は組織やチーム内で仕事をする場面が多くありますので、人的資源管理は非常に重要な職務である点は間違いありません。この章では、人の行動と組織、労働関係法と労務管理、人材活用計画、人材開発に分けて説明を行います。

1. 人の行動と組織

人の行動と組織は密接に関係しています。それらを理解して、適切な関係を作り上げていかなければ、人的資源の有効な活用や管理は難しくなります。

(1) 組織開発

組織開発とは、①組織の健全性、②効果性、③自己革新力の3つを高めるために、当該組織を理解した上で、組織を発展・変革していくこととされています。組織を発展・変革していくためには、そこで働く当事者が自ら活動していくことも重要ですので、メンバーへの働き掛けも重要な活動になります。なお、実際の組織は千差万別ですので、健全性や効果性の高い組織開発を実施する場合には、その組織に合わせて手法をカスタマイズすることが大切です。伝統的な組織開発の取り組み手法として診断型組織開発がありますが、診断型組織開発は、最初に社員のニーズや問題意識の確認を行い、インタビューや観察

等の組織診断を行ってデータを収集し、これらを分析した結果を基に話し合いを行います。一方、2000年代になって、新たな手法として対話型組織開発が登場します。**対話型組織開発**は、診断を行わずにメンバー全員の対話を通じて現状を把握する手法です。組織開発における対話は議論とは異なり、相手を説得したり、強引に合意を得ることが目的ではなく、協働的に、組織の健全性や効果性を高める最適解を探るのが目的となります。この手法の一つとして**アプリシエイティブ・インクワイアリー**があります。アプリシエイティブとは、「価値を見出す」という意味で、インクワイアリーは「問いかけ」という意味ですので、問いかけにより価値見出す手法です。

組織開発において重要となる概念として、「コンテンツ」と「プロセス」があります。そのうち、**コンテンツ**は「What」、具体的には、何を話しているか、何に取り組んでいるのかという内容的な側面を指しており、**プロセス**は「How」、具体的には、どのように課題に取り組んでいるか、どのように仕事が進められているかの側面を指しています。

(2) インセンティブ

インセンティブとは、人間が持つ欲求を刺激することによって、やる気を引き出す誘因で、人を管理する上では、非常に重要な要素となるものです。インセンティブには下記の5つがあるとされています。

① 物質的インセンティブ

物質的インセンティブとは、結果に対して、給与や賞与、報奨金などの金銭的な報酬で、個人の欲求を満たすタイプのインセンティブをいいます。

② 評価的インセンティブ

評価的インセンティブとは、個人が行った行動に対して、表彰などの評価や公の賞賛を表明することによって、自分も評価されたいという欲求を刺激することをいいます。

③ 人的インセンティブ

人的インセンティブとは、職場内の人的な関係者との良い関係を築いて個

人の欲求を満たすことをいいます。具体的には、尊敬する上司の下で働けるとか、雰囲気の良い職場で仕事ができるといった満足度をいいます。

④ 理念的インセンティブ

理念的インセンティブとは、自分の仕事への自信や達成意欲が高められるようなインセンティブをいいます。

⑤ 自己実現インセンティブ

自己実現インセンティブとは、自分の能力を十分に発揮できたり、自己の可能性を掘り出されているという実感が持てるインセンティブをいいます。

なお、人の行動パターンには次の3つがあるとされていますので、それぞれの人の指向や特性に応じて、上記①～⑤の5つのインセンティブを組み合わせた対応をする必要があります。

① 経済的行動：利害を優先した行動

② 情緒的行動：感情に支配された行動

③ 管理的行動：合理的な思考に従った行動

(3) 組織コミットメント

組織コミットメントは、所属する組織に対する帰属意識や関係性を表す概念で、次の3つの要素で構成されています。

① 情緒的コミットメント

情緒的コミットメントは、組織の目標や価値観が自分と同じだからという一体感を感じ、自ら組織に貢献しようとするコミットメントです。実際には、会社に入ってからすぐに希望している仕事がもらえないことは多いので、情緒的コミットメントは、入社後に一旦組織との一体感が低下したのちに、自分に与えられた仕事に満足して上がっていく傾向を示します。

② 功利的コミットメント

功利的コミットメントは、この会社から毎月給与をもらっているからとか、この会社での業務のために培った技能の価値を失いたくないから、この組織から離れることにより生じる代償などを考えてするコミットメントです。

③ 規範的コミットメント

規範的コミットメントは、会社への恩などの忠誠心のような基準で考えるコミットメントです。

なお、損得勘定の功利的コミットメントを抑え、組織との一体感を感じる情緒的コミットメントと、組織に尽くすべきという規範的コミットメントを高めていくと、有益な従業員が定着するといわれています。

(4) 組織構造

事業を行う上では組織構造が大きな影響を及ぼします。主な組織形態としては、次のようなものがあります。

(a) 職能別組織

職能別組織とは、製造や販売、購買などの部門を職能別に組織して、専門スキルを高めることを主眼にした組織形態です。この組織形態では、専門家の養成は容易になりますが、縦割り型の組織となるため、全体最適よりも部門最適を優先する傾向が強まり、意思決定が遅れる危険性があります。

(b) 事業部制組織

事業部制組織とは、製品や市場別に業務の遂行権限と利益責任を持たせ、事業部が独立した組織として機能するようにした組織形態です。この組織形態では、意思決定が迅速化されるとともに、成果が明確にできるようになりますが、複数の事業部でのセクショナリズムが発生したり、同じ市場に重複参入したりするため、投資が二重化するような弊害をもたらす危険性があります。

(c) マトリクス組織

マトリクス組織とは、機能別組織の構成員が、その組織に所属するとともに、特定の事業を遂行する部門にも所属するような組織形態です。この組織形態では、社員の交流が柔軟に行われるとともに、業務ノウハウの共有化も図れます。一方、命令系統が複雑となるため、責任があいまいになる危険性を持っています。

(d) ネットワーク組織

ネットワーク組織は、個人や小組織を自律したものとして認め、それらが柔軟に結びつくことで目的を達成する組織形態で、異業種や異分野が融合したような業務には適していますが、事業活動が不安定で不確実な結果となる危険性もあります。

(e) ピラミッド組織

ピラミッド組織は、上意下達の指揮命令系統をはっきりさせ、それぞれの役割に専念できる専門化と分業により、効率を高めた合理的な組織運営を行う組織形態です。

(f) ティール組織

ティール組織は、目的のために個人も組織も進化を続ける組織形態で、指示系統がなく、メンバー一人ひとりが自分たちのルールや仕組みを理解して、独自に工夫をしながら意思決定していく組織です。

(g) 達成型組織

達成型組織は、組織メンバーが目的を達成するために機械のパーツのように働く組織形態で、革新的なアイデアが出やすい反面、メンバーが疲弊する危険性を持っています。

(5) 人の行動モデル

人が自発的に積極的な行動を起こすためには、それぞれの個人に対する動機付けが必要となります。動機付け論としては、基本的に組織均衡論や欲求論、期待理論などが含まれる基礎論的理論と、人間関係アプローチや人間資源アプローチなどの実践論的理論の2つがあります。「基礎論的理論」とは、個人がどんな場合に組織に参加するのか、組織はどのようにして存在できるのかを述べたものです。また、「実践論的理論」は、個人はより大きな満足を求めて組織に参加すると考えて作られる理論です。

(a) マグレガーのX理論とY理論

実践論的理論である人間資源的アプローチの手法としては、米国の法学・文

学博士ダグラス・マクレガーの「X理論」と「Y理論」があります。マクレガーは、人間行動を本能によって分類しており、管理者の目から見て労働者のタイプを次の2つに分けました。

① マクレガーのX理論

マクレガーのX理論は、人間は本質的に仕事が嫌いであり、強制や命令を常に行わなければ、十分な力を発揮することはできないとする考え方です。責任についても、人は回避したが、野心よりも自分の安全をより強く求めていると考えます。

② マクレガーのY理論

マクレガーのY理論は、人間は本来勤勉であり、納得できる目標や興味を持つような仕事を与えれば、自ら率先して問題解決に努力し、自分で責任を持つとする考え方です。

(b) マズローの欲求5段階説

基礎論的理論の代表として、マズローの欲求5段階説があります。アブラハム・マズローはアメリカの心理学者であり、人間の成長性、全体性、創造性を強調した心理学を提唱しました。彼は、人間の欲求や動機を階層的に捉え、その頂点に自己実現があると述べています。そして、階層的に下位の欲求が満たされたときに、人はその次の欲求に目を向けると述べています。その5つの欲求は図表2.1の通りです。

① 生理的（物理的）欲求

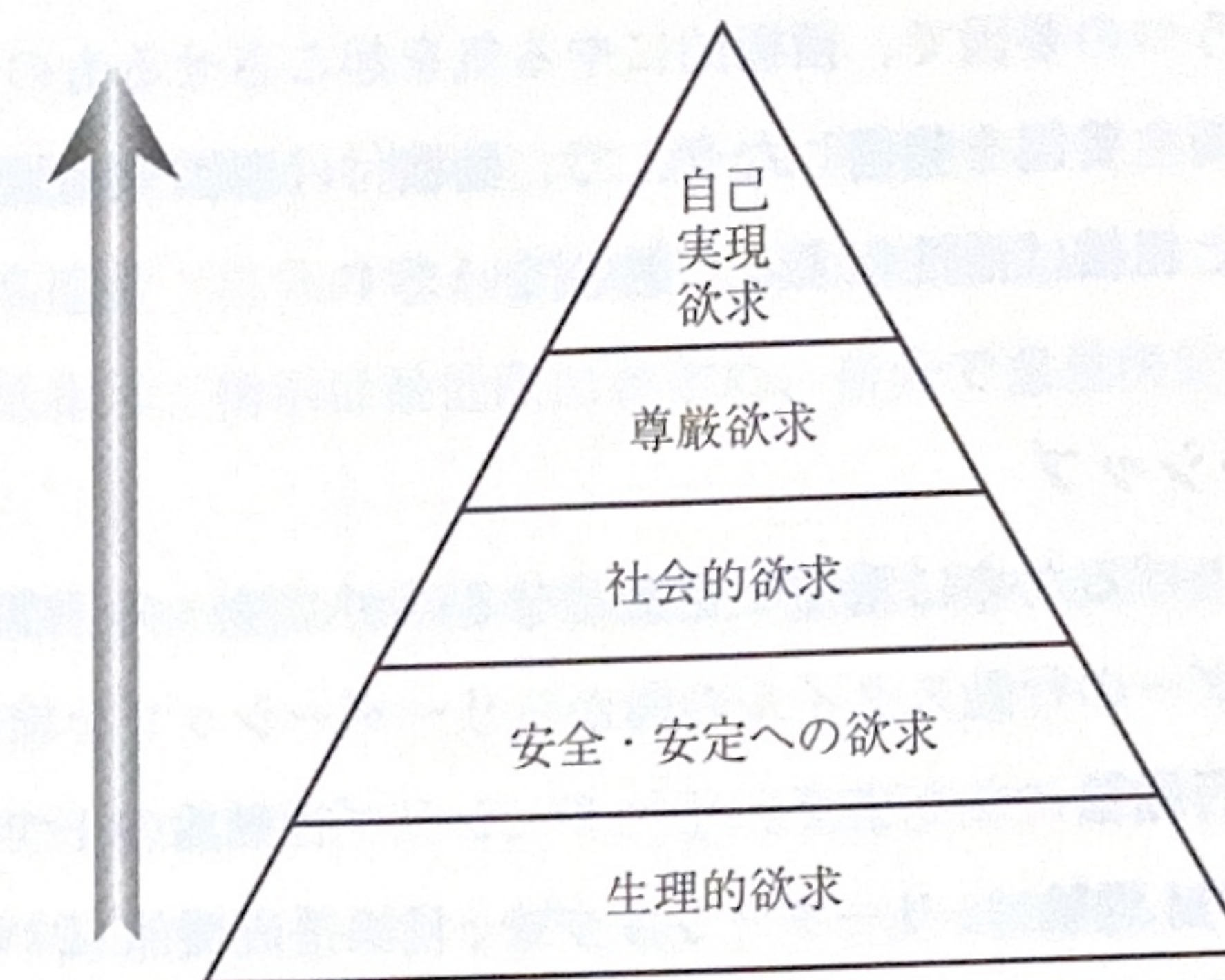
人間が最初に感じる欲求は、生理的に必要を感じる食物や飲み物に対する欲求であり、この欲求が何ものよりも優先されます。

② 安全・安定への欲求

生理的欲求が満たされると、身体的危険や経済的不安を免れようと、自己や家族に対する安全・安定の欲求を感じるようになります。

③ 社会的（連帯）欲求

生活の安全が保証された後には、自己や家族の外へと欲求が向かって行きます。それが社会的欲求です。具体的には、友人との友好関係や愛情を得た



図表 2.1 マズローの欲求5段階説

いという欲求となります。

④ 尊厳（自我）欲求

尊厳欲求とは、自己を外に向かって表現するために必要な地位や、功名に対する欲求です。人は社会的欲求が満たされた後には、その地位に対する欲求が大きくなるということです。

⑤ 自己実現欲求

これまでに述べた4つの欲求が満たされたときに、人は自己の経験や知識を活かして創造的な活動など、何事かを成し遂げたいと感じるようになります。これは、人間としての至高の欲求といえるでしょう。

(c) ハーズバーグの二要因理論（動機付け衛生理論）

米国の経営学者フレデリック・ハーズバーグが提唱したハーズバーグの二要因理論は、基礎論的理論の1つであり、組織が与える動機を、衛生要因（または不満要因）と動機付け要因（または満足要因）に分けて考えています。

衛生要因とは、給与、処遇、作業条件、会社の方針など、仕事をするための外的要因のことで、不満を予防するためのものです。

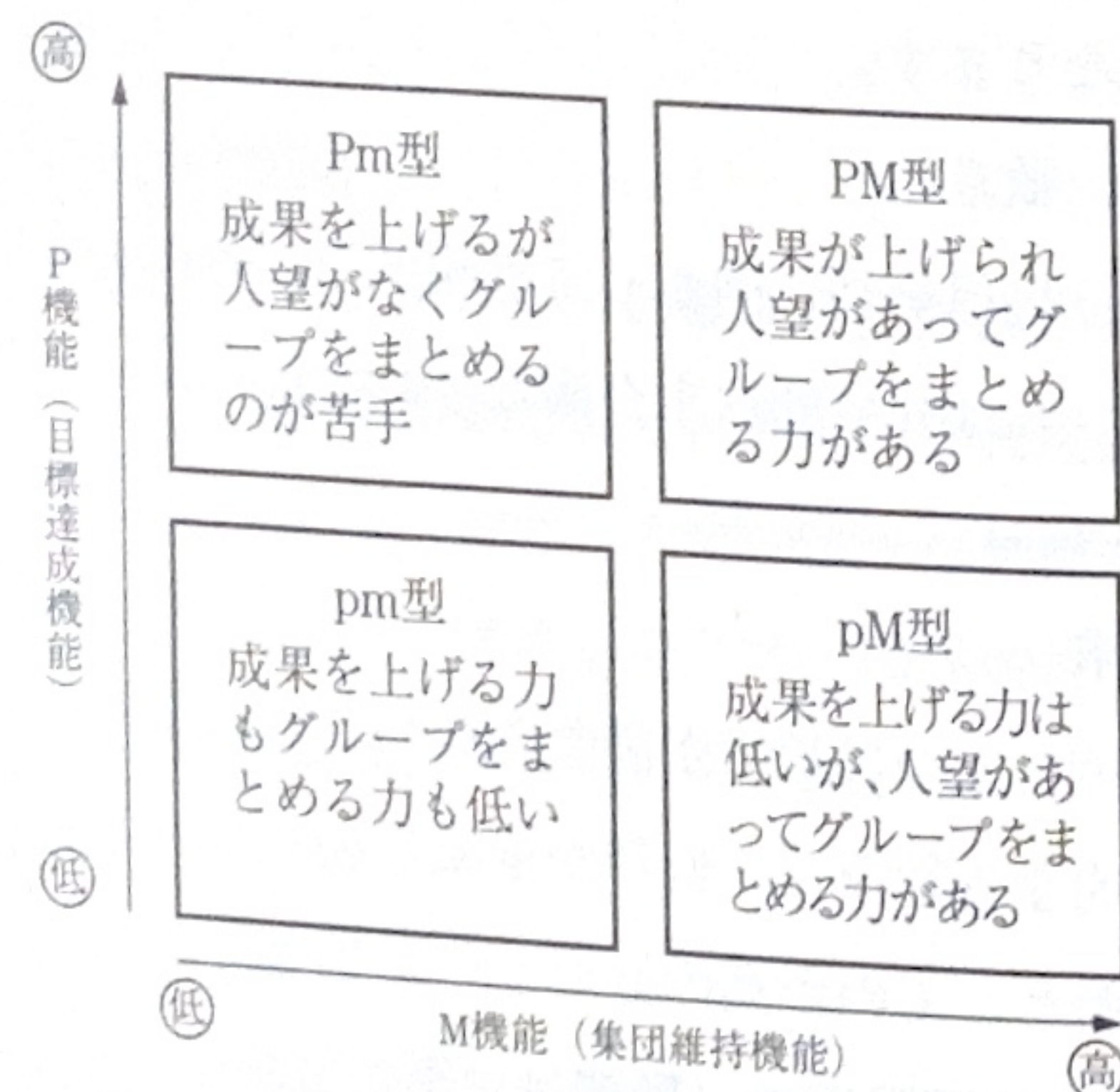
動機付け要因は、①仕事の達成感、②達成した仕事を他者に認められること、③仕事への充実感、④仕事への自発的責任感、⑤仕事を通して人間的に成

長する、という5つの要因で、積極的にやる気を起こさせるものです。

この理論では衛生要因を整備したうえで、動機付け要因や権限移譲などにより刺激を与えると組織は活性化すると説いています。

(6) リーダーシップ

組織が成果を上げるために重要な要素となるのが、リーダーの資質や行動になります。リーダーの行動スタイルの面からリーダーシップを検討したのが、**リーダーシップ行動論**になります。リーダーシップ行動論の1つとしてPM理論があります。PM理論は、リーダーシップを、目標達成機能(P: Performance)と集団維持機能(M: Maintenance)の2つの要素で構成されるとして、リーダーシップのタイプを図表2.2に示すように分類したものです。



図表 2.2 PM理論

また、リーダーシップには、ハーシーとブランチャードが提唱したSL (Situational Leadership) 理論があります。SL理論は、やさしく言い換えると、状況に合わせたリーダーシップということで、部下の成熟度に応じてリーダーシップのスタイルが変わるとしています。具体的には指示的行動（指示の度合い）と協力的行動（一緒にやる度合い）の2つの軸の組み合わせで、4つのスタイルがあります。部下の成熟度によって、①→②→③→④と変化していきます。

す。

- ① 高指示低協労：細かく指示して、細かに監督する
- ② 高指示高協労：自分の考えを説明し、疑問に答える
- ③ 高協労低指示：指示は最低限にとどめ、自分で意思決定する環境を整備してやる
- ④ 低協労低指示：権限や責任を委譲し、監督も穏やかにする

最近では、サーバントリーダーシップという新しいリーダー像が注目されています。サーバントリーダーシップとは、「リーダーである人は、まず相手に奉仕し、その後相手を導くものである」というリーダーシップ哲学です。

(7) 科学的管理法

科学的管理法は、米国のフレデリック・W・テイラーが1911年に発表したもので、作業者の作業分析や動作分析を行うことによって、生産性を最大化する方法論です。それまでの手法は、働き手の自主性とインセンティブを柱にした管理手法でしたが、科学的管理法では、自主性を発揮し、懸命に仕事に取り組むとともに、工夫を凝らすとされています。そのため、科学的管理法では、マネジャーは、科学的な観点から人材の採用や訓練、指導などを行い、働き手とマネジャーは仕事と責任をほぼ均等に分け合うとされています。

2. 労働関係法と労務管理

労働関係法に関しては、日本国憲法第27条と第28条を基に体系づけられています。憲法第27条は、労働権に関する条文で、次の3項からなっています。第1項は、労働権に関する条文で、第2項は労働条件基準に関する条文になります。

第27条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

3 児童は、これを酷使してはならない。

また、憲法第28条は労働基本権に関する条文で、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と示されています。いわゆる労働三権（団結権、団体交渉権、団体行動権（争議権））を示しています。

(1) 労働基準法

労働基準法は労働条件基準に関する法令で、第1条では、「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と示されています。これまでに出题された内容を整理すると、次のような項目になります。

(a) 均等待遇

第3条では、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」という、労働者に対する均等待遇を定めています。

(b) 男女同一賃金の原則

第4条においては、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。

(c) 労働者の定義

第9条では、「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」と定義されています。

(d) 労働条件の明示

第15条では、労働者を雇用する際に、条件の提示とその方法を規定しています。

第15条

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

なお、「厚生労働省令で定める方法により明示」とは、労働基準法施行規則第5条第4項において「規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。」と示されています。

また、同法第13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」としていますので、労働条件に対して最低の基準があるということになります。

また、第106条では、「使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則（中略）を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」と規定しています。

(e) 賃金の支払

労働者への報酬である賃金の支払方法については、第24条で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定められています。ただし、法令や労働協約に別段の定めがある場合には、通貨以外のものの支払いができます。また、法令や労働組合等との書面での協定がある場合には、賃金の一部を控除して支払うことができます。

なお、支払の時期については、第24条第2項に「賃金は、毎月1回以上、一

定の期日を定めて支払わなければならない。」とされています。

(f) 休業手当

使用者都合の休業が発生した場合には、第26条で、労働者に対して休業中の賃金の支払が規定されています。

第26条

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

(g) 労働時間

労働時間に関しては、第32条で次のように定められています。

第32条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

なお、「1日8時間および1週40時間」を法定労働時間といいます。

(h) 変形労働時間制度

実際には、さまざまな変形労働が存在することを考慮して、次のような内容を定めています。

① 1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月単位の変形労働時間制については、第32条の2で、「1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働

時間を超えて、労働させることができる。」とされています。

② フレックスタイム制

フレックスタイム制については、第32条の3で、「その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、(中略) 清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。」とされています。

③ 1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制については、第32条の4で、「清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、(中略) 1週間において40時間の労働時間又は1日において8時間の労働時間を超えて、労働させることができる。」とされています。

④ 1週間単位の変形労働時間制

第32条の5で、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、(中略) 各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業について、(中略) 第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。」とされています。

⑤ 労働時間等に関する規定の適用除外

第41条では、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」と規定されており、次の労働者が示されています。

- ① 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
- ② 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- ③ 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

(i) 休憩

休憩時間に関しては、第34条に時間が定められており、休憩時間の質についても規定されています。

第34条

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

なお、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」第2条第1項で、「事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」という、いわゆる「勤務間インターバル制度」が設けられています。

(j) 休日

休日に関しては、取得間隔について第35条に定められています。

第35条

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の日以上の休日を与える使用者について

は適用しない。

(k) 時間外及び休日の労働

いわゆる三六協定といわれる労使協定を締結する根拠となる条文の内容が、下記の第36条になります。

第36条

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間（「労働時間」）又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

3 前項第4号の労働時間（対象期間における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数）を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。

4 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

第4項に示された限度時間は、所定労働時間ではなく、法定労働時間を超えた時間です。なお、所定労働時間は、労働契約や就業規則で定められた始業時間から終業時間までの時間（休息時間を除く）をいいます。

なお、労働時間の把握に関しては、労働安全衛生法第66条8の3で、「事業者は、（中略）、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を

把握しなければならない。」と規定されています。把握の方法としては、厚生労働省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の第4項(2)で「使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること」と「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」が示されています。

(l) 時間外、休日及び深夜の割増賃金

時間外等に労働者に労働を指示した場合には、第37条で割増賃金の額が定められています。

第37条

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

(m) 専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、第38条の3に定められた制度です。この制度の対象となる業務としては、第38条の3の1号で「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務」と示されています。具体的な業務としては、労働基準法施行規則第24条の2の2に次のようなものが挙げられています。

- ① 新商品や新技術の研究開発、人文科学や自然科学に関する研究の業務
- ② 情報処理システムの分析や設計の業務
- ③ 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
- 他

(n) 企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、第38条の4に定められた制度です。この制度の対象となる業務としては、第38条の4の1号で「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務で、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」とされています。

(o) 年次有給休暇

労働者に対しては、**年次有給休暇**を与えることが第39条で規定されています。

第39条

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

また、同条第7項で、「使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の日数のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。」と規定されており、年次休暇の取得義務が示されています。ただし、第39条第10項で、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用

については、これを出勤したものとみなす。」と規定されています。

(p) 就業規則

就業規則は、第89条に「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」とされており、下記の事項が内容として規定されています。

- ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- ② 賃金（臨時の賃金等を除く。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- ③ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
- ④ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
他

また、第90条で「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と規定されています。さらに、第106条で、就業規則等は「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。」と規定されています。

なお、就業規則の変更については、労働契約法第10条で「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と規定されています。

(q) 解雇

解雇に関しては、第19条で、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条（産前産後）の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定されています。

(2) 労働組合法

労働組合法の目的は、第1条に「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること」と示されています。

(a) 交渉権限

交渉権限については、第6条に「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」と定められています。なお、その他の事項に関して交渉する権限を有するものはありませんが、一般団体交渉の交渉事項に法律で明確に定義されているものではありませんが、一般的に、労働条件や待遇などの義務的団体交渉事項と、それ以外の任意的団体交渉事項の2種類があります。

(b) 不当労働行為

第7条では、「使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。」として、不当労働行為に関して下記の内容が示されています。

- ① 労働者が労働組合の組合員であること等を理由に労働者を解雇や不利益な取扱いをすること
- ② 労働者が労働組合に加入しない、または労働組合から脱退することを雇用条件とすること
- ③ 雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒

むこと

- ④ 労働者が労働組合を結成、運営することを支配、またはこれに介入すること
- ⑤ 労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること
- ⑥ 労働者が労働委員会に対し不当労働行為の申立てをしたことを理由に解雇すること

(c) 労働協約

労働協約の効力の発生に関しては、第14条に「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」と定められています。また、労働協約の期間に関しては、第15条に「労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。」と規定されています。さらに、第17条で、「1の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。」と規定されています。

(d) 労働委員会

労働委員会は第19条に、「労働委員会は、使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者各同数をもつて組織する。」と規定されており、同条第2項で、「労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。」と規定されています。

(3) 労働関係調整法

労働関係調整法の目的は、第1条に「この法律は、労働組合法と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与すること」と示されています。労働関係調整法では、次の3つの手続きが示されています。

(a) あっせん

あっせんに関しては、第12条に「労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、幹旋員名簿に記されている者の中から、幹旋員を指名しなければならない。」とされています。なお、解決策の受諾は任意となっています。

あっせんは、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいて行われる制度で、その目的は、第1条に「この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争（労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。）について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ること」と規定されています。

(b) 調停

調停は、「関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき」や「関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき」等に行われると第18条第1号に示されています。労働委員会による労働争議の調停は、「使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによって行ふ。」と第19条で規定されています。なお、解決策の受諾は任意となっています。

(c) 仲裁

仲裁は、「関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき」と「労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基づいて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき」に行われると第30条に示されています。労働委員会による労働争議の仲裁は、「3人以上の奇数の仲裁委員をもって組織される仲裁委員会を設け、これによって行う。」と第31条で規定されており、仲裁裁定は、「労働協約と同一の効力を有する。」と第34条で規定されています。